

Spett.le

COMUNE DI MORICONE

Ufficio Tecnico Comunale
(Settore Assetto del Territorio)
per Rilascio N.O. Vincolo Idrogeologico
Piazza Sante Aureli, n.1
00010 Moricone (RM)

PEC: protocollo@pec.comune.moricone.rm.it

Spett.le ENAC-ENAV

Rif. MWEB_2025_2240Ver.1

protocollo@pec.enac.gov.it

Spett.le **ENAV S.p.A.**

Direzione Servizi Navigazione Aerea
Funzione Progettazione Spazi Aerei
Rif. MWEB_2025_2240Ver.1

PEC: funzione.psa@pec.enav.it

Spett.le

COMUNE DI MORICONE

Piazza Sante Aureli, n.1
00010 Moricone (RM)

PEC: protocollo@pec.comune.moricone.rm.it

Spett.le

**Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118
della Regione Lazio (ARES 118)**

Via Portuense n.240
00149 Roma (RM)

Pec : urp@pec.ares118.it

**Dipartimento Protezione Civile di
Roma Capitale**

Via Laurentina, n. 631
00143 – Roma (RM)

Pec : protocollo.protezionecivile@pec.comune.roma.it

E p.c.

Spett.le **SUAP DI MORICONE**

SUAP – Sportello Unico Per Attività
Produttive

Via In I Maggio n.12
00010 Monteflavio (RM)
impresainungiorno.gov.it

Spett.le **ARPA LAZIO**
Sede territoriale di Roma (RM)
Via Giuseppe Saredo, 52
00173 – Roma (RM)
PEC: sedediroma@arpalazio.legalmailpa.it

Roma 11/03/2026

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI PRESENTAZIONE ISTANZA UNICA E TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE IN CONOSCENZA così come previsto dall'art. 44 co. 5 del D.Lgs 259/03 in riferimento all' **ISTANZA UNICA, ai sensi ex. art 43, art 44, art 49 del D.lgvo 259/03, e s.m.e i.** avanzata **in data odierna**
REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONI MULTIGESTORE DELLA SOCIETA` INWIT S.P.A. su cui sono ospitati gli impianti del gestore TIM nel comune di Moricone (RM), in Strada delle Prata, snc su un terreno catastalmente censito al foglio n. 15 particella n. 116.
Impianto in ottemperanza al Bando pubblico PNRR Italia 5G

Nome sito INWIT PNRR NIN51494 MORICONE

Codice I3450RM

Nome sito FIBERCOP MORICONE PNRR

Codice sito RS81

La **Soc. Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. – INWIT S.p.A.** con sede legale in Milano, via Largo Donegani n. 2, capitale sociale Euro 600000000,00 i.v, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 08936640963, , iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2057238, è iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione al n° 25606, in persona del suo Procuratore Speciale Ing. **Alessandro Da Dalt**, C.F. DDLLSN66E21H501Y nato a Roma il 21/05/1966, domiciliato per la carica in Milano – Largo Donegani n. 2, giusta procura per notaio Sandra De Franchis rilasciata in Roma, repertorio n. 16265, raccolta n. 7891 del 28 luglio 2021

e

La Soc. **FiberCop S.p.A.** ("FiberCop") società con sede legale in Milano, Via Marco Aurelio, 24, capitale sociale Euro 17.835.900,00 interamente versato, Codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di MI MB LO:11459900962, REA Milano 2604085, in persona del suo

procuratore speciale **Alessandro Arrigoni** nato a Roma (RM) il 02/08/1973 e domiciliato, per la carica di procuratore, nella sede legale della società, in virtù dei poteri conferitigli a mezzo di mandato notarile Repertorio n. 42428, Raccolta 14871 con atto del 30/01/2026 dalla dott.ssa Maria Chiara Bruno, notaio in Roma;

PREMESSO

- con efficacia 1° luglio 2024, TIM S.p.A. ha conferito il Ramo di azienda costituito da talune attività e rapporti relativi alla rete primaria in fibra e rame (comprese le relative infrastrutture) in favore di FiberCop S.p.A. ("FiberCop") A seguito del predetto conferimento, FiberCop, che già gestisce attività relative alla rete secondaria in fibra e rame, è subentrata a TIM S.p.A. nelle attività e nei rapporti attinenti al Ramo d'azienda ceduto;
- con la sottoscrizione, in data 1° agosto 2024, del Contratto di Mandato con Rappresentanza, per Atto dott. Carlo Marchetti, Notaio in Milano, N. 17715 Rep. N. 9581 Racc., TIM ha conferito a FiberCop l'incarico di curare, in nome e conto di TIM medesima, attività, rientranti nell'ambito della gestione del patrimonio immobiliare, delle infrastrutture edili e degli impianti tecnologici, nonché attività di realizzazione e/o dismissione impianti.
- in virtù del predetto Contratto di Mandato, il titolo autorizzatorio, eventualmente rilasciato, per la parte di interventi di competenza del gestore TIM, dovrà esser riferito alla medesima Società TIM S.p.A.;
- che la materia relativa ai permessi per le installazioni o modifiche degli impianti di telecomunicazione è disciplinata da normativa statale speciale prevalente sin dal 2003 con il codice delle comunicazioni Elettroniche D.lgvo 259/2003 e s.m.e.i;
- Che le procedure per il rilascio del titolo abilitativo prescritto per la installazione degli impianti di telecomunicazioni sono disciplinate dal D.lgs., n. 259/03. in particolare, ex artt. 43 e ss prevedono che le autorizzazioni siano regolate da un procedimento unico e semplificato, (soggetto alla conferenza di servizi obbligatoria da convocare entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza);
- che l'art. 44 comma 5 del D.Lgs. 259/03, prevede che il soggetto richiedente dia notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento;
- Che a tal fine l'istanza avanzata in data odierna reca in conoscenza tutti gli enti coinvolti nel procedimento;

Con la presente trasmettono per conoscenza l'Istanza Unica di che trattasi, completa di tutta la documentazione relativa all'intervento, in ottemperanza a quanto previsto dall'art 44 comma 5 del D.Lgvo 259/03.

Con l'occasione si rammenta a codesto rispettabile ente che ha l'obbligo della **pubblicizzazione dell'istanza**.

A tal fine recependo le modifiche normative introdotte all'art 44 come disciplinato all'art 27 della legge **Legge 2 dicembre 2025, n. 182** "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese." (GU Serie Generale n.281 del 03-12-2025), la pubblicizzazione può avvenire "anche sul portale web dedicato».

La pubblicizzazione non rileva alla fine della formazione del silenzio assenso e non è motivo di annullabilità del titolo autorizzativo espresso o tacito ottenuto.

Resta ferma la responsabilità del funzionario ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Distinti saluti

p.p. INWIT S.p.A.

Dott. Alessandro Da Dalt

firmato digitalmente

p.p. FiberCop S.p.A.

Dott. Alessandro Arrigoni

firmato digitalmente